RESUMÉ — Exekutorský tarif

330/2001 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví odměnu exekutora a náhrady výdajů a dalších nákladů.

Zásady a nosné koncepty: Zákonný základ nákladů, vazba na způsob výkonu, účelnost a přezkum.

Systematika: Základ a sazby odměny, zvláštní způsoby exekuce, snížení, hotové výdaje a další činnost.

Subjekty a objekty: Exekutor, oprávněný, povinný a rozhodující soud.

Postavení v právním systému: Podzákonná ministerská vyhláška. Provádí zákonné zmocnění a nesmí měnit zákonné podmínky nebo založit pravomoc bez opory v zákoně.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Vyhláška č. 330/2001 Sb. provádí exekuční řád č. 120/2001 Sb. Tarifní nárok je nutné odlišit od rozhodnutí, kdo jej zaplatí; ústavní přiměřenost se hodnotí i v konkrétních okolnostech.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 5–6: Základem peněžité exekuce je zásadně vymožené plnění bez nákladů exekuce a oprávněného. Pásmová odměna činí 15 % do tří milionů Kč a z dalších pásem 10 %, 5 % a 1 %; nad 250 milionů se základ nezvyšuje. Minimum činí 2 000 Kč.

§ 11 a § 13: Při splnění všech podmínek třicetidenní výzvy činí odměna 50 % peněžité, případně 30 % nepeněžité sazby. Výdajový paušál je podle druhu peněžitého plnění a dalších podmínek 3 500 nebo 4 500 Kč; pro včasné splnění se snižuje. Prokázané vyšší účelné výdaje mají zvláštní režim.

3. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Odměna exekutora

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

§ 2 — Náhrada hot. výdajů

(1) V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

§ 3 — Smluvní odměna

Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o vedení exekuce smluvní odměnu, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

§ 16 — Odkaz na vyhl. č. 177/1996 Sb.

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně zvláštní právní předpis.3 Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem.

§ 17 — Odkaz na vyhl. č. 196/2001 Sb.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se řídí ustanovením § 15.

Podklad: 330-2001-Sb vyhlaska o odmene a nahradach soudniho exekutora.pdf • 9 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 486 slov resumé včetně úvodu z 3512 slov vyčištěného podkladu (13,84 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.